

KÄUFER-ACADEMY · ÜBERBLICK

Share Deal vs. Asset Deal

Kaufst du die Anteile am Unternehmen oder einzelne Vermögenswerte? Das entscheidet, welche Risiken auf dich übergehen und wie aufwendig die Übernahme wird.

	Share Deal	Asset Deal
Was du kaufst	Die Gesellschaftsanteile. Das Unternehmen bleibt als Rechtseinheit bestehen.	Einzelne Wirtschaftsgüter: Maschinen, Warenbestand, Kundenstamm, Marke. Oft über eine neue Gesellschaft.
Verträge und Genehmigungen	Bleiben erhalten. Kunden und Lieferanten merken oft nichts.	Müssen neu verhandelt oder einzeln übertragen werden.
Mitarbeitende	Bleiben beim Unternehmen, nichts zu tun.	Müssen gegebenenfalls übergeleitet werden (§ 613a BGB).
Altlasten	Gehen mit über, auch unbekannte: Steuernachforderungen, Streitigkeiten, Haftungsrisiken.	Bleiben beim Verkäufer. Du übernimmst nur, was im Vertrag steht.
Typisch	Bei gesunden, etablierten Unternehmen mit Mitarbeiterschaft.	Bei Kaufpreisen im unteren sechsstelligen Bereich und Unternehmen in Schieflage.

? Was das für dich bedeutet

- | | |
|--|--|
| ☐ Struktur früh mit dem Verkäufer klären | Steuerlich ist sie für ihn oft andersherum vorteilhaft |
| ☐ Steuerberater früh einbinden | Die Folgen unterscheiden sich für beide Seiten erheblich |
| ☐ Beim Share Deal: Prüfung ausweiten | Steuern, Streitigkeiten und Haftung gehen mit über, auch unbekannte |
| ☐ Beim Asset Deal: alles auflisten | Was nicht im Vertrag steht, kaufst du nicht mit. Wichtige Verträge brauchen zusätzlich die Zustimmung des Vertragspartners |